

통 보 사 항

번호	30	관련부서(기관)	☒☒처
----	----	----------	-----

제 목 영업비밀 보호 불합리

내 용

공사(公社)는 중요 기술을 대상으로 2017. 10. 31. 감사일 현재 아래 [표 1]과 같이 지식재산권¹⁾을 출원·등록하거나 보호기술로 지정하여 관리하고 있다.

[표 1] 지식재산권 및 보호기술 현황

구 분		건수	주 요 기 술	담당부서
지 식 재 산 권	특허권	338	⊕⊕⊕⊕ 및 그 제조방법 등	본사 ☒☒처 ^{주1)} 기술연구원 ☐☐☐☐실 ^{주2)}
	실용신안권	8	주화 ☒☒☒☒ 등	
	디자인권	53	2017 ◎◎◎◎ ◇◇◇메달 등	
	상표권	51	☐☐☐☐☐ Art 등	
	저작권재산권	88	◎◎◎◎ 기능시험프로그램 등	
	소계	538		
보호기술		49	☺☺☺☺ 제작도면 등	본사 ☒☒처
계		587		

주1) 지식재산권의 이전·폐기·도입에 관한 결정, 보상기준 관리 업무 담당

주2) 지식재산권의 일반적 관리·유지 업무, 결정사항에 따른 후속조치, 보상금 지급 담당

1. 보호기술 설정 불합리

공사는 지식재산권처럼 개별 법령의 보호를 받지 못하는 중요기술을 보호하기 위하여 「부정경쟁방지 및 영업비밀 보호에 관한 법률」(이하 “「법률」”이라 한다) 등을 참고하여 2013. 11. 5. 「생산기술보호지침」(이하 “「지침」”이라 한다)을 제정·시행하였다.

1) 「특허법」에 따른 특허권은 출원 후 20년간, 「실용신안법」에 따른 실용신안권은 출원 후 10년간, 「디자인보호법」에 따른 디자인권은 출원 후 20년간, 「상표법」에 따른 상표권은 등록 후 10년간, 「저작권법」에 따른 저작권은 저작자가 생존하는 동안과 사망 후 70년간 법률에 의해 독점적·배타적으로 그 권리가 보호됨.

공사가 오랜 시간과 비용을 들여 연구·개발한 기술은 공사의 자산이므로 기술의 중요성, 종류와 수명, 공사의 수요(需要), 경합기술의 유무 등을 종합적으로 고려하여 보호범위를 설정하는 것이 합리적이다.

그런데 「지침」이 보호대상으로 규정한 보호기술은 아래 [표 2]와 같이 그 내용으로 비추어볼 때 「법률」에 따른 영업비밀에 해당함에도 「법률」에 비해 보호대상을 제한적으로 규정하면서 연구개발 보고서 및 데이터, 실험데이터 등은 포함하지 않고 있어 자칫 기술보호에 공백이 발생할 우려가 있다.

[표 2] 「지침」과 「법률」의 비교

구 분	「지침」	「법률」
정의	“보호기술”이라 함은 공연히 알려져 있지 않고 독립된 경제적 가치를 지니며 상당한 노력에 의하여 비밀로 유지되어야 하는 기밀로서 기술보호총괄책임자의 승인을 거쳐 지정된 제품 생산에 필요한 방법 및 기술상의 정보를 말한다.	“영업비밀”이란 공공연히 알려져 있지 아니하고 독립된 경제적 가치를 가지는 것으로서, 합리적인 노력 ^{주3)} 에 의하여 비밀로 유지된 생산방법, 판매방법, 그 밖에 영업활동에 유용한 기술상 또는 경영상의 정보를 말한다.
보호 대상	1. 제품의 제조공정에 적용되어 이미 알려진 제품을 보다 경쟁적이고 효율적으로 만드는 제조공법이나 소프트웨어 프로그램(특허법에 의해 보호되는 기술도 포함) 2. 공사 핵심제품 생산을 위한 기술로 타사의 독자개발이 곤란하고 외부로 유출되면 사업에 지장을 초래할 수 있는 기술 3. 역설계에 의해서도 발견될 수 없는 원료의 배합순서, 배합비율 및 제품생산에 필요한 화공약품의 제조방법	「법률」에는 별도의 규정이 없고, 특허청 산하 한국특허정보원은 다음과 같이 분류 1. 시설 및 제품 설계도 2. 물건의 생산·제조방법 3. 물질의 배합방법 4. 연구개발 보고서 및 데이터 5. 실험데이터 6. 시설, 기계설비, 장비 (세부내역은 [별표] “영업비밀의 분류” 참조)

주3) 2015. 1. 28. 「법률」 개정으로 ‘상당한 노력’에서 ‘합리적인 노력’으로 요건이 완화됨.

또한 「지침」은 보호기술을 “비밀로 유지되어야 하는 기밀로서 기술보호총괄책임자의 승인을 거쳐 지정된 정보”로 규정함으로써 현업에서 승인을 요청하지 않으면 보호기술로 지정할 수 없고 보호대상을 정의할 때 사용한 “공사 핵심제품”, “타사의 독자개발이 곤란하고”, “보다 경쟁적이고 효율적으로 만드는” 등의 용어는 그 의미가 모호하여 이를 기준으로 보호대상에 해당하는지 여부를 판단하기 어려운 실정이다.

더욱이 「지침」은 「특허법」에 의해 보호를 받는 기술까지 보호대상에 포함시켜 지식재산권 이외의 중요기술을 보호하기 위한 「지침」의 제정 취지에 부합하지 않고 있다.

2. 보호기술 접근 권한 및 보호의무 부과 불합리

「지침」 제18조(보호기술 유출사고 시 조치)는 보호기술 유출 시 ㉠처로 하여금 소송업무 담당부서와 협의하여 법적인 조치를 취하도록 규정하고 있다.

보호기술이 영업비밀로 법적 보호를 받기 위해서는 「법률」 제2조(정의) 제2호에서 규정한 비공지성, 독립된 경제적 가치성, 비밀 관리성 요건²⁾을 모두 갖추어야 한다.

이 가운데 비밀 관리성은 공사가 영업비밀 보호를 위해 합리적인 노력³⁾을 기울였는가를 판단하는 기준으로 이를 충족하기 위해서는 해당 정보가 비밀이라고 인식될 수 있는 표시를 하거나 고지를 하고, 그 정보에 접근할 수 있는 대상자나 접근 방법을 제한하거나 그 정보에 접근한 사람에게 비밀준수 의무를 부과하는 등 객관적으로 그 정보가 비밀로 유지·관리되고 있다는 사실이 인식 가능한 상태를 유지하여야 한다.⁴⁾

그런데 「지침」 제8조(보호기술 분류 및 취급대상)는 아래 [표 3]과 같이 보호기술의 등급 및 취급대상자를 규정하면서 2종 기술은 전 직원이 취급할 수 있도록 하여 보호기술에 대한 접근을 제한하지 않고 있다.

[표 3] 보호기술 분류 및 취급자

구 분	범 위	취급자
1종기술	㉡ 내에서 접근과 취급에 제한이 가해지는 기술정보	㉢급 이상, 기술보호담당자 및 업무 직접관계직원
2종기술	기술㉣, 작업㉤, 작업㉥ 상에 기재되어 있는 정보 중 외부로 알려지지 않아야 할 기술정보	전 직원

- 2) ① 공공연히 알려져 있지 아니하고(비공지성), ② 독립된 경제적 가치를 가지는 것으로서(독립된 경제적 가치성), ③ 합리적인 노력에 의하여 비밀로 유지된 것(비밀 관리성) [출처 : 세계보안엑스포 2016 발표자료 ‘영업비밀보호센터 지원사업을 활용한 영업비밀 보호방안’ (한국특허정보원)]
- 3) 합리적인 노력을 기울였는지 여부는 해당 정보에 대한 접근을 제한하는 등의 조치를 통해 객관적으로 정보가 비밀로 유지·관리되고 있다는 사실이 인식 가능한 상태로 유지되고 있는지를 뜻하며 ① 물리적·기술적 관리, ② 인적·법적 관리, ③ 조직적 관리가 이루어졌는지 여부에 따라 판단(의정부지방법원 2016노1670 판결)
- 4) 출처 : 세계보안엑스포 2016 발표자료 ‘최신 판례를 통해 살펴본 영업비밀 주요 이슈’ (법무법인 정률)

그리고 「지침」 제15조(기술보호 의무)는 공사의 허가 없이 보호기술을 유출·공개 또는 사용할 수 없다고 규정하여 직원에게 기술보호 의무를 부과하면서도 퇴직 시에만 비밀보호 서약서를 받도록 하고 있어 재직 중 보호기술의 유출이나 공개로 인한 법적 분쟁 발생 시 제대로 보호받지 못할 우려가 있다.

3. 보호기술 문서 관리 불합리

영업비밀에 관한 문서는 출력물이나 책자, 전자문서 등 다양한 형태로 생성할 수 있으나 보통 전자문서로 작성한다. 전자문서는 무한복제가 가능하고 위변조가 용이한 데다 쉽게 공유할 수 있기 때문에 유출을 사전에 방지하기 어렵고, 유출로 인한 분쟁 발생 시 해당 문서가 공사 소유의 원본인지 여부와 문서의 발생 시점을 입증하기 곤란하다.

따라서 전자문서 형태의 영업비밀은 유출 방지를 위해 체계적으로 관리하고 그 취급 기록을 확인할 수 있도록 비밀문서 등록 및 비밀등급 부여, 취급 인력 및 권한 설정, 이력 관리 등을 할 필요가 있고 유출에 따른 분쟁에 대응할 수 있는 조치를 하는 것이 합리적이다.

그런데 「지침」 제9조(보호기술 표시 및 보관)는 보호기술 표지에 각 등급에 따른 구분 표시를 하고, 보호기술이 기재된 서류 등은 일반서류와 구분하여 같은 보관함에 보관할 수 있다고 규정하고 있을 뿐 전자문서 형태의 영업비밀에 대한 생성·열람·복제·내려 받기·반출 등에 관한 권한의 범위나 방식을 명시하지 않고 있어 보안이 취약한 실정이다.

또한 영업비밀 유출로 공사가 소송을 제기하거나 법원에 침해행위의 금지 등을 청구하더라도 해당 영업비밀이 공사가 생성한 원본인지, 원본을 생성한 시점이 언제인지 등을 입증할 수 있는 제도적 장치가 없어 법률적 구제를 받지 못할 우려가 있다.

이와 관련하여 한국특허정보원은 영업비밀 원본증명서비스⁵⁾를 통해 전자문서의 존재 시점을 증명해줌으로써 영업비밀의 전사용 여부를 입증해주고 영업비밀 유출 시 증거자료로 이용할 수 있도록 지원하고 있는바 서비스 도입 등 영업비밀 보호를 위한 적극적 조치를 검토할 필요가 있다.

4. 영업비밀 보호교육 미흡

「지침」 제19조(교육)는 기술보호조직의 구성원을 대상으로 기술보호에 관한 외부 교육을 실시할 수 있도록 하면서 각 기관 기술보호관리자로 하여금 신입·기간제 직원 배치 시, 인사이동 직후 및 외부업체와의 계약 체결 후 등에 교육을 실시하도록 규정하고 있다.

직원을 대상으로 영업비밀 보호교육을 할 때에는 영업비밀의 개념, 보호 목적, 관련 법규, 침해유형 및 침해 시 법률적 구제수단 등을 포함하여 영업비밀 보호제도 전반에 관한 이해를 돕는 것이 합리적이고 되도록 많은 직원에게 교육 기회를 제공하여 영업비밀 보호 의식을 확산시키는 것이 바람직하다.

그런데 공사의 영업비밀 보호교육은 「지침」의 내용을 전달하는데 그치고 있어 영업비밀 보호제도에 관한 이해를 돕기에는 미흡하고, 교육 대상자도 제한적이어서 교육 목적을 달성하기 어려운 실정이다.

5) 「법률」 제9조의2(영업비밀 원본 증명)에 따라 한국특허정보원에서 운영하는 제도로서 전자문서로 보관중인 영업비밀의 도용·유출 시 영업비밀 보유자가 해당 영업비밀에 대한 입증이 필요한 경우 영업비밀 원본의 보유 여부, 보유자 및 보유 시점의 입증을 지원하는 서비스. 영업비밀에서 추출한 고유전자지문^{주4)}, 특허정보원의 전자서명, 특허정보원의 시간정보에 타임스탬프^{주5)} 기술을 적용하여 전자문서로 된 영업비밀의 원본 존재 시점을 확인할 수 있으며 원본 제출 없이 전자지문만 추출하므로 이용 중 발생할 수 있는 원본 내용의 유출을 차단할 수 있음. 원본증명서를 발급받은 경우 전자지문 등록 시에 해당 전자문서에 기재된 내용대로 정보를 보유한 것으로 추정함.
주4) 전자지문 : 전자문서가 가지고 있는 고유한 전자값으로 같은 데이터로부터는 반드시 같은 결과가 나오고, 정보가 조금만 변경되어도 전혀 다른 값이 생성되는 특성을 가지고 있어 원본의 위변조 여부를 완벽히 증명 가능
주5) 타임스탬프 : 특정 시점에 데이터가 존재했다는 사실과 그 시점 이후에 데이터가 변경되지 않았음을 증명하는 전자적 기술

조치하여야 할 사항

☐☐처장은

- ① 영업비밀 보호 관련 컨설팅이나 벤치마킹 등을 실시하여 공사의 영업비밀 보호 수준을 진단한 후 개선방안을 도출하시고,
- ② 보호대상 영업비밀의 정의 및 범위, 접근 권한 및 보호의무 부여, 문서 관리방안 등을 합리적으로 재설계하여 「생산기술보호지침」을 개정하시고,
- ③ 영업비밀을 관리하는 문서관리시스템을 도입하거나 기존 시스템 내에서 보안을 강화하는 등의 방안을 마련하시고,
- ④ 영업비밀 보호 교육의 효과를 제고하기 위한 방안을 마련하는 한편,
- ⑤ 한국특허정보원의 원본증명서비스를 이용하는 등 영업비밀 관련 분쟁 발생 시 대응 가능한 조치를 강구하시기 바랍니다.

[별표]

영업비밀의 분류([표 2] 관련)

대 상	세 부 내 역
시설 및 제품 설계도	중요 공장의 설계도면, 기계장치의 배치도, 제품 생산라인의 설계도, 공정 설계도
물건의 생산·제조방법	제품의 생산, 가공, 조립 또는 제조 방법으로 비법이거나 미공개된 것
물질의 배합방법	물질을 생성하는 반응순서, 원료의 배합순서, 배합비율, 시차 등으로서 공개되지 않고 역설계로 알아낼 수 없는 것
연구개발 보고서 및 데이터	연구개발 과정, 결과 보고서 및 연구에 사용된 데이터
실험데이터	개발중인 시제품 또는 시제품의 성능실험, 의약품의 효능, 기계장치의 시운전데이터 등
시설, 기계설비, 장비	기업이나 개인이 독자적으로 개발하여 보유하고 있는 시설, 특수장비와 설비 등

자료 : 기술보호의 초석 영업비밀 보호제도(한국특허정보원 발간등록번호 : 11-1430000-001549-01)